

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1212/2535

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
นาย เสี่ยม สพาน สิทธิ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (5), มาตรา 18, มาตรา 296, มาตรา ตาราง 2 ข้อ (3), มาตรา ตาราง 2 ข้อ (7)

คำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลยเป็นคำขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งยกกระบวนการวิธีการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสองซึ่งคำขอดังกล่าวต้องทำเป็นคำร้องต่อศาลและต้องเสียค่าธรรมเนียมตามตาราง 2 ท้าย ป.วิ.พ. ข้อ (3) เป็นคำคำร้องเป็นเงิน 20 บาทและ ข้อ (7) เป็นคำคำสั่งเป็นเงิน 50 บาท โดยต้องชำระเมื่อยื่นคำขอเช่นนั้นต่อศาลเมื่อจำเลยยื่นคำขอคัดค้านการขายทอดตลาดโดยมิได้ชำระค่าธรรมเนียมในขณะที่ยื่นคำขอ จึงเป็นคำขอที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าว ศาลชอบที่จะไม่รับคำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลย คำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลยมิใช่คำร้องเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ จึงมิใช่คำคู่ความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 1(5)ซึ่งศาลจะต้องคืนให้จำเลยไปชำระค่าธรรมเนียมตามมาตรา 18 หากแต่เป็นคำร้องขอให้ศาลกำหนดวิธีการใดอย่างใด ๆ ที่บัญญัติไว้ในภาค 4 การที่ศาลล่างไม่รับคำขอจึงมีผลเท่ากับยกคำขอของจำเลย.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีและสัญญาจำนอง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์จำเลยไม่
ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จำนอง

จำเลยยื่นคำขอคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างของจำเลยทั้ง 2 แปลงในราคาต่ำกว่าราคาประเมินซึ่งเจ้าพนักงานได้
ประเมิน ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาด
และให้ทำการขายใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งในคำขอคัดค้านดังกล่าวว่า ไม่รับคำขอคัดค้านฉบับนี้เพราะต้อง
ทำเป็นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 วรรคสอง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลยเป็นคำขอเพื่อ
ให้ศาลมีคำสั่งยกกระบวนการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ซึ่งคำขอดังกล่าวต้องทำเป็นคำร้องต่อศาลและต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามตาราง 2 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ (3)เป็น
ค่าคำร้องเป็นเงิน 20 บาท และข้อ (7) เป็นค่าคำสั่งเป็นเงิน 50 บาท ด้วย โดยต้อง
ชำระเมื่อยื่นคำขอเช่นนั้นต่อศาล เมื่อจำเลยยื่นคำขอคัดค้านการขายทอดตลาด
โดยมิได้ชำระค่าธรรมเนียมในขณะที่ยื่นคำขอจึงเป็นคำขอที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติ
ดังกล่าวข้างต้นศาลชอบที่จะไม่รับคำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลย ที่

จำเลยฎีกาว่า เมื่อจำเลยนำคำขอคัดค้านการขายทอดตลาดยื่นต่อศาลชั้นต้นโดยยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมตามตาราง 2 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งให้คืนคำคู่ความแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรนั้น เห็นว่า คำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลยมิใช่คำร้องเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความจึงมิใช่คำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(5) ซึ่งศาลจะต้องคืนให้จำเลยไปชำระค่าธรรมเนียมตามมาตรา 18 หากแต่เป็นคำร้องขอให้ศาลกำหนดวิธีการใดอย่างใด ๆ ที่บัญญัติไว้ในภาค 4 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำขอซึ่งมีผลเท่ากับยกคำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลยนั้น ชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ